

1503327-05.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... palavras das vítimas no crime de roubo, posiciona-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA Materialidade e autoria bem demonstradas Réu reconhecido pelas vítimas, cujas declarações se revestem de importante relevo probatório Palavra dos policiais responsáveis pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1503327-05.2022.8.26.0228Ré(u):Genilson Teixeira Duarte

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503327-05.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038162/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 22924707 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2038162 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Genilson Teixeira Duarte

Réu Preso

Em 06 de junho de 2022, às 14:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu Genilson Teixeira Duarte e seu Defensor Constituído DR(A). ODAIR RAIMUNDO DE FREITAS OAB 309.693/SP. Presente a vítima: OSVALDO SAGA SILVEIRA. Presentes as testemunhas Comuns: UILSON DOS SANTOS NASCIMENTO e RODRIGO NATALICIO ALVES DE SOUZA PRUDENCIO. A seguir, foi ouvida a vítima: OSVALDO SAGA SILVEIRA. A seguir, foi ouvida a testemunha Comum: RODRIGO NATALICIO ALVES DE SOUZA PRUDENCIO, havendo desistência homologada, após concordância das partes, da oitiva da testemunha UILSON DOS SANTOS NASCIMENTO. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de seu Defensor, e

efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Pelo D. Promotor de justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: GENILSON TEIXEIRA DUARTE foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 157, §2º, incisos II, porque, no dia 9 de fevereiro de 2022, às 9h18min, na Rua Benedicto Djalma Silvestre 119, Jardim Suzanópolis, Suzano/SP, agindo em concurso com outros três indivíduos desconhecidos, previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, subtraiu, para todos, 3.465 (três mil quatrocentos e sessenta e cinco) carteiras de cigarros e 122 (cento e vinte e dois) unidades de itens parceria, avaliados num total de R\$ 25.317,00 (vinte e cinco mil, trezentos e dezessete reais), pertencentes à empresa SOUZA CRUZ, representada por contra a Osvaldo Saga Silveira. A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fls. 135/136). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 143/146). Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia. Ao final, o réu foi interrogado. É a síntese do essencial. A pretensão punitiva estatal comporta integral procedência, nos termos da peça inicial acusatória, visto que os elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustos e conclusivos acerca da responsabilidade criminal do réu. Segundo apurado, na manhã dos fatos, o réu e seus comparsas desconhecidos compareceram ao local, onde a vítima acabara de fazer uma entrega de uma mercadoria no seu FIAT/Fiorino, e, simulando estarem armados, dois dos agentes não identificados abordaram a vítima, anunciando-lhe o assalto. Em seguida, o réu e outro cúmplice não identificado aproximaram da FIAT/Fiorino e auxiliaram a descarregar parte da sua carga, transportando-a para o veículo RENAULT/Logan, placas FOC-1253, que se encontrava estacionado em rua próxima, depois disso, evadindo-se todos dali. A vítima acionou a polícia, e, por meio de imagens captadas por câmeras de residência próxima, a placa do veículo usado foi identificada, sendo verificado por radares que tal veículo estava na Avenida Ragueb Chohfi, onde foi abordado, estando o réu na sua condução. Indagado, o réu admitiu informalmente sua participação, indicando onde estava parte dos bens subtraídos, que foi recuperada e restituída ao seu proprietário (fls. 23/24). Os fatos, ao cabo da instrução, ficaram devidamente comprovados. Vejamos. A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de reconhecimento pessoal (fls. 17), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), auto exibição, apreensão e entrega (fls. 23/24), fotografias (fls. 29/33), bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, do mesmo modo, é incontestada. Em juízo, o réu é confesso. Assevera que foi convidado por uns colegas para participar do roubo; que teria por função guardar as caixas; que, na hora do roubo, no desespero, ajudou a descarregar as caixas; que foi detido no Renault Logan, em São Paulo; que fez isso em razão de dificuldades financeiras. Sua confissão encontra eco nos autos. De fato, ouvida em juízo, a vítima Osvaldo Saga Silveira assevera que reconhece em Juízo o réu, dentre as pessoas exibidas, como um dos roubadores; que no dia dos fatos chegou a um cliente, desceu do carro e, quando fazia a entrega, foi abordado por um rapaz negro, forte; que, após ser por ele abordado, vieram outros dois rapazes; que foi agredido pelo rapaz que o abordou, com um chute; que não viu arma; que, enquanto ficou rendido pelo rapaz que o abordou, os outros rapazes descarregaram a carga; que ficou rendido cerca de cinco minutos; que a carga era de cigarros; que eles levaram a carga e a chave de seu veículo; que conseguiu ver a placa do carro que eles usaram e avisou a polícia; que na Delegacia lhe perguntaram se tinha condições de reconhecer; que lá foram exibidas três pessoas, em uma salinha, e lá reconheceu o acusado; que o veículo usado no roubo era um Logan Branco; que pelas câmeras de vizinhança conseguiram

identificar as placas; que a carga foi recuperada; que, pelo que soube, o réu foi preso após a placa do carro ser identificada em um radar inteligente; que entre a fuga e a notícia da recuperação da carga transcorreu cerca de quarenta minutos; que o réu não chegou a lhe abordar, mas participou do descarregamento da carga. De sua parte, Rodrigo Natalício Alves de Souza Prudêncio Uilson dos Santos Nascimento, policial militar, afirma que estavam em patrulhamento quando receberam informação do projeto radar sobre a passagem de um carro envolvido em um crime; que conseguiram abordar o carro; que no carro havia várias caixas e o réu admitiu que haviam acabado de roubar diversas caixas de cigarros; que a carga estava dentro do veículo Logan; que o réu admitiu a participação no roubo. Na mesma linha são as declarações do também policial militar Uilson dos Santos Nascimento, quando ouvido na fase extrajudicial (fls. 06). Como se vê, não bastasse a confissão, as provas carreadas, especialmente as declarações coerentes e verossímeis da vítima e testemunhas, permitem aferir com clareza a responsabilidade dele pelo crime. Nesse ponto, destaque-se para o fato de o réu ter sido preso em flagrante no exato momento em que conduzia o veículo Renault/Logan, placas FOC-1253, contendo em seu interior parte dos bens por ele e seus comparsas subtraídos momentos antes. A propósito, a localização dele não foi casual, mas em razão das imagens captadas por câmeras de monitoramento de residência próxima ao local dos fatos, que captaram a placa do referido veículo utilizado pelo réu após a subtração (vide, aliás, fotografias de fls. 29/33). Não por acaso, indagado no local, o acusado não somente confessou o roubo, como estava em poder dos bens subtraídos, os quais foram restituídos à vítima. O crime, como se vê, foi cometido de forma dinâmica, estrategicamente orquestrado, tendo o acusado e seus comparsas tido cada qual uma função para garantir o sucesso da empreitada – desde aqueles que abordaram a vítima até os que auxiliaram no descarregamento da carga que se encontrava no veículo da vítima – o que, somado ao quadro flagrancial, é por mais incriminador, não restando qualquer chance de argumento convincente capaz de eximir a responsabilidade criminal do acusado. A vítima, por sinal, foi categórica em seu depoimento, narrando com coerência e riqueza de detalhes como se deu a prática do crime, desde a abordagem até a fuga. O mesmo ofendido, aliás, efetuou o reconhecimento do réu na fase policial, no mesmo dia do ocorrido, com a imagem ainda dele recente na memória (fls. 20), reconhecimento este, portanto, dotado de evidente credibilidade. Posteriormente, em Juízo, já longe do calor dos acontecimentos, ela novamente o reconheceu com um dos roubadores. Não há motivo para afastar a credibilidade dos relatos coerentes e coesos, emanados de pessoas que sequer conheciam os réus e, portanto, nenhum benefício aufeririam com a imputação falsa. A respeito do valor probatório das palavras das vítimas no crime de roubo, posiciona-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA Materialidade e autoria bem demonstradas Réu reconhecido pelas vítimas, cujas declarações se revestem de importante relevo probatório Palavra dos policiais responsáveis pela prisão, às quais se confere força probante Majorantes que decorrem da prova oral. Pena bem dosada Manutenção da exasperação pelas causas de aumento, as quais tornam a conduta mais perniciosa, com o maior poder de subjugação das vítimas Concurso formal corretamente reconhecido Conduta única que lesionou dois patrimônios distintos Aumento no mínimo legal mantido Crime continuado também evidenciado Fração mínima utilizada Regime inicial fechado único compatível com a gravidade dos fatos Detração cuja aplicação compete ao juízo da execução Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido (Apelação nº. 0051403-04.2013.8.26.0050 – Relator: Camilo

Lélis – Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal – Julgamento: 03/02/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 297871/RN - Relator Ministro Campos Marques - Quinta Turma - Julgamento: 18/04/2013). Ainda, vale destacar que ainda que não tenha atuado diretamente na abordagem da vítima, o réu auxiliou no descarregamento da carga roubada do veículo da vítima, enquanto esta era mantida rendida, e, em seguida, se encarregou de levar os bens subtraídos ao local combinado, o que caracteriza a efetiva participação no crime. Mais que isso, sua ação foi vital para o sucesso da empreitada, pois visava assegurar a retirada e ocultação do bem, configurando nítido auxílio material (art. 29 do Código Penal). Ademais, a qualificadora do concurso de agentes restou devidamente comprovada, especialmente pela prova oral, que constatou que o réu se conluiou com pelo menos três indivíduos não identificados para juntos praticarem o delito patrimonial em tela. É o quanto basta para a condenação. No tocante à aplicação da pena, na primeira fase, de se atentar para a intensa agressividade externada pelos roubadores, eis que, após abordá-la, e enquanto eram mantida rendida, um deles chegou a agredi-la com um chute. Não bastasse, é de se atentar, ainda, ao fato de que se tratar de roubo de carga, conduta que infelizmente vem se tornando cada vez mais usual e que vem, por isso, afligindo por demais a sociedade ordeira e trabalhadora. Seus índices são cada vez maiores, demonstrando o clima de impunidade e de insegurança que se alastrou por todo o tecido social. Por tais razões, evidenciado, com isso, maior censurabilidade da conduta, requeiro a fixação da pena base acima do mínimo legal. Na terceira fase, a pena deve ser majorada tendo em vista a causa de aumento do concurso de pessoas. Ainda, tratando-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça, inviável a substituição da pena corporal por reprimenda alternativa. Incabível, também, a suspensão condicional da pena pela incompatibilidade com a pena aplicada (art. 77, caput do Código Penal). O regime de pena deverá ser o fechado, à vista da natureza e circunstâncias dos delitos (roubo praticado em concurso de agentes e mediante simulação de emprego de arma de fogo, causadora intenso temor na vítima, que estava no exercício de atividade comercial e ficou à mercê dos agentes enquanto arrebatavam a carga que transportava). Estando o réu preso durante todo o processo, e não havendo fatos supervenientes a alterar o panorama fático até então vigente, descabido o recurso em liberdade, pela permanência da necessidade cautelar da prisão. Diante de todo o exposto, requeiro seja julgada procedente a ação penal, para o fim de condenar o réu nos termos da denúncia, como medida de JUSTIÇA. Pelo D. Defensor foi dito que juntaria as alegações finais pelo eSAJ, mas já adiantou seu pedido de absolvição, por falta de provas, e, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, de regime inicial aberto e possibilidade de recurso em liberdade. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA:

"Vistos.

Trata-se de ação penal pública, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de GENILSON TEIXEIRA DUARTE (nascido em 09/05/1989), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II, CP, pois, em 09/02/2022, por volta das 09h18, na Rua Benedito Djalma Silvestre, altura do nº 119, Jardim Suzanópolis, neste Município e Comarca de Suzano, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, teria subtraído para si, mediante grave ameaça, 3.465 carteiras de cigarros e 122 unidades de itens parceria, avaliados em R\$ 25.317,00, pertencentes à empresa Souza Cruz, que estariam na posse de Osvaldo Saga Silveira. Em 10/02/2022, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 62/64).

Em 28/03/2022, a denúncia foi recebida (fls. 135/136).

Regularmente citado, o Réu apresentou resposta à acusação (fls. 143/146).

Em instrução, foram ouvidas vítima e testemunha, bem como tomado o interrogatório do Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, em suas últimas razões, pugna pela absolvição do Réu, por falta de provas. Subsidiariamente, requer seja considerada a atenuante da confissão espontânea, aplicada a pena no mínimo legal e fixado o regime inicial aberto, concedendo-se o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 13/17), pelos autos de exibição e apreensão do automóvel em que estava a carga subtraída (fls. 21/22) e da carga subtraída (fls. 23/24) pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 20) e pela prova oral colhida em audiência.

A vítima Osvaldo Saga Silveira reconheceu o Réu em juízo, com 90% de certeza. Declarou que estava realizando entrega de cigarros, quando um homem negro e forte, que não é o Réu, o abordou e anunciou o assalto. Em seguida, chegaram mais três homens, entre eles o Réu, sendo que eles descarregaram a carga de cigarros e a colocaram em um Renault/Logan, branco. Anotou a placa desse carro e observou bem os roubadores. Depois que eles foram embora, ligou para o 190 e passou as informações. Algum tempo depois, os policiais lhe informaram a localização da carga em São Mateus, na Capital. Foi à delegacia, onde viu o Renault/Logan e fez reconhecimento pessoal do Réu. Esse foi realizado em sala própria, sendo exibidas três pessoas e reconhecendo apenas o Réu. A carga foi recuperada e restituída.

O policial militar Rodrigo Natalício Alves de Souza Prudêncio afirmou que estava em patrulhamento e que o Projeto Radar foi acionado a respeito do Renault/Logan, que transitava pela Av. Rageb Chohfi. Realizaram a abordagem do carro, conduzido pelo Réu. Ele logo admitiu que havia participado de um roubo de carga de cigarros, sendo que essa carga estava dentro do carro. Não acompanhou o reconhecimento realizado em delegacia e só teve contato com a vítima no DP. Não foram localizadas armas ou simulacros com o Réu.

Em seu interrogatório, o Réu confessou a prática delitiva. Disse que estava com pouco dinheiro em casa e fez isso para o seu próprio sustento e o de sua família, mas está arrependido. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 09).

Ou seja, toda a prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado descrito na denúncia pelo Réu.

A vítima reconheceu o Réu em juízo, especificando exatamente sua conduta quando do roubo e todos os detalhes do crime, especialmente o fato de um Renault/Logan, cor branca, cuja placa anotou, ter sido usado para o transbordo da carga de cigarros e ter reconhecido esse carro em delegacia, além de ter realizado reconhecimento pessoal do Réu na fase policial, que respeitou os ditames legais.

Não bastasse, o policial militar responsável pelo flagrante prendeu o Réu na direção do Renault/Logan, na posse da carga subtraída e ouviu dele a confissão informal antes mesmo que soubesse da existência do roubo, o que reforça a prova da autoria delitiva.

Finalmente, houve a confissão do Réu, o que afasta qualquer dúvida a respeito da materialidade e da autoria delitivas.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada, nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II,

CP), conforme os depoimentos colhidos nesta audiência.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, verifica-se que a culpabilidade foi mais grave que o normal, pois foram subtraídos bens de valor substancial – mais de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) –, o roubo foi cometido por quatro pessoas e a vítima estava trabalhando na entrega de cigarros, quando deveria estar mais segura. Por outro lado, o Réu ostenta bons antecedentes, pois nunca foi processado criminalmente antes desse dato (fls. 37/40). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP e a existência de uma circunstância judicial bastante gravosa, uma favorável e as demais neutras, fixo a pena base em 1/4 acima do mínimo legal – não fossem os bons antecedentes, seria majorada de 1/3 –, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Não há agravante. Presente, porém, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Por isso, reduzo a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Considerando o já exposto na fundamentação supra, aplico a causa de aumento de pena prevista no § 2º, II, do art. 157, CP. Por isso, exaspero a pena provisória em 1/3, restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado. Isso porque, em que pese o regime inicial de pena seja, em regra, o semiaberto, ante a gravíssima culpabilidade, de rigor a imposição de regime inicial mais severo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu GENILSON TEIXEIRA DUARTE como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, CP, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias multa, pelo mínimo legal.

Considerando que as circunstâncias fáticas não se alteraram, bem como a pena ora aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório específico a respeito (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitiva e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre da sentença. Pelo Réu foi dito que recorre da sentença. Pela Defesa Técnica, foi dito que recorre da sentença, saindo o D. Defensor intimado para apresentação das razões de apelação, no prazo de 08 (oito) dias. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente

Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA